

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

Violação do Sigilo de Proposta de Concorrência (art. 326 do CP)

Veja como está previsto no Código Penal:

Violação do sigilo de proposta de concorrência

Art. 326 - Devassar o sigilo de proposta de concorrência pública, ou proporcionar a terceiro o ensejo de devassá-lo:

Pena - Detenção, de três meses a um ano, e multa.

Esse crime foi **REVOGADO** tacitamente pela Lei 8.666/93 (Lei de Licitações).

Veja a previsão da **Lei 8.666/93**:

Art. 94. Devassar o sigilo de proposta apresentada em procedimento licitatório, ou proporcionar a terceiro o ensejo de devassá-lo:

Pena - detenção, de 2 (dois) a 3 (três) anos, e multa.

Assim, considerando que dispositivo de LEI ESPECIAL (Lei de Licitações) PREVALECE sobre dispositivo de LEI GERAL (CÓDIGO PENAL). **O CITADO ARTIGO 326 FOI REVOGADO.**

Saudações.

Professor Rafael Albino.

E falou Jesus: "Vinde a mim, todos os que estais cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei". Mateus 11:28

Resumo

VIOLAÇÃO DE SIGILO DE PROPOSTA DE CONCORRÊNCIA

Art. 326 - Devassar o sigilo de proposta de concorrência pública, ou proporcionar a terceiro o ensejo de devassá-lo:

Pena - Detenção, de três meses a um ano, e multa.

Esse crime foi **REVOGADO** tacitamente pela Lei 8.666/93 (Lei de Licitações).

Texto: Professor(a) Rafael Perez Albino

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

